

1500183-28.2021.8.26.0464

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Rodrigo Martins Marques

Comarca: Pompéia

Foro: Foro de Pompéia

Vara: Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... usuário de maconha e que nunca praticou o tráfico. Em relação ao numerário apreendido em seu poder, alegou que ganhou a quantia de sua genitora.

A confissão do acusado foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão das drogas.

O policial Ricardo Biribile de Souza contou que o réu é conhecido por ser traficante de drogas e, na data dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pompéia

Foro de Pompéia

Anexo do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Clementino José de Paula Nº 387, Pompeia-SP - cep 17580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500183-28.2021.8.26.0464 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500183-28.2021.8.26.0464

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 3033552/2021 - DEL.POL.ORIENTE, 17531383

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato e Denunciado:

WESLEY AMARAL DOS SANTOS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Martins Marques

Vistos.

Relatório dispensado por força do artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.

Fundamento e DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, que tramita pelo rito sumaríssimo, promovida pela Justiça Pública em desfavor de LEONARDO GOMES FERREIRA, qualificado nos autos, para apuração do delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 25 de abril de 2021, por volta das 23:40 horas, na rua Mário Reis, altura do numeral 20, na zona rural da cidade de Oriente, nesta Comarca de Pompéia, o réu foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo, para uso próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, duas (02) porções da substância entorpecente denominada "maconha", capaz de causar dependência físico-psíquica (fls. 13/15), pesando aproximadamente 2,24g (dois gramas e vinte e quatro centigramas), e que foram apreendidas (fls. 05/06), juntamente com a quantia de R\$86,00 (oitenta e seis reais).

A pretensão punitiva do Estado é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/03), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05/06) e pelo laudo de exame toxicológico (fls. 35/37), que concluiu que a substância apreendida era "maconha".

De igual modo, a autoria também é indubitosa.

Tanto na fase policial (fls. 08), como em Juízo, o réu admitiu a propriedade do entorpecente apreendido, aduzindo que se destinava ao seu próprio consumo. Declarou que é usuário de maconha e que nunca praticou o tráfico. Em relação ao numerário apreendido em seu poder, alegou que ganhou a quantia de sua genitora.

A confissão do acusado foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão das drogas.

O policial Ricardo Biribile de Souza contou que o réu é conhecido por ser traficante de drogas e, na data dos fatos, enquanto empreendiam patrulhamento de rotina pela avenida que dá acesso à Fepasa, visualizaram uma lanterna acesa, no meio da mata, o que lhes chamou a atenção. Logo em seguida, viram o acusado e a pessoa de Wesley saindo do local, cada um com uma bicicleta. Durante a abordagem, encontraram drogas nas duas bicicletas, além de certa quantia em dinheiro, motivo pelo qual conduziram os dois indivíduos à CPJ de Marília. Relatou que, informalmente, ambos admitiram a prática do tráfico, mas quando ouvido perante a autoridade policial, o acusado Leonardo alterou sua versão, alegando que portava a droga para seu consumo pessoal. Acrescentou que Leonardo tem um irmão de prenome Caio que também é traficante de drogas.

O policial militar Mauro César da Silva também confirmou a apreensão das drogas em poder do réu. Declarou que durante o patrulhamento avistaram o réu Leonardo, acompanhado de Wesley, ambos conhecidos dos meios policiais por serem traficantes. Relatou que lograram encontrar nas bicicletas de cada um deles algumas porções de drogas, sendo que Leonardo também trazia consigo a quantia de oitenta e seis reais em dinheiro. No momento da abordagem, ambos admitiram que estavam traficando. Ressaltou que é de conhecimento da Polícia que Leonardo é traficante e que o irmão dele, de prenome Caio, foi recentemente surpreendido portando drogas e além de certa quantia em dinheiro. Mencionou que tanto o acusado como seu irmão Caio são traficantes de drogas.

Embora conhecido dos meios policiais pela prática do comércio espúrio, observo que, na ocasião, o acusado não foi surpreendido em situação de traficância.

Vê-se, pois, que a palavra dos policiais, aliada a efetiva apreensão de droga em poder do réu, é mais do que suficiente para imputar a ele a autoria do fato criminoso descrito na denúncia, pois trazia consigo duas porções de maconha para seu próprio consumo.

É importante destacar que não é cabível, na hipótese, o princípio da insignificância pois irrelevante a quantidade de entorpecente apreendida em poder de quem a detém para o próprio uso, já que qualquer quantidade tipifica a

conduta, com presunção da ameaça ao bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde pública.

Nesse sentido:

"POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CANNABIS SATIVA L. ART. 28 DA LEI 11.343/06. CONDUTA TÍPICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. 1- Omissis. 2- A pequena quantidade de tóxico apreendida em poder de quem a detém para uso próprio tipifica a conduta, não se aplicando o princípio da insignificância. Trata-se de delito de perigo abstrato cuja repressão visa a preservar a saúde pública. 3- Comprovadas a ocorrência e a autoria do fato delituoso, é de ser mantida a condenação. NEGARAM PROVIMENTO. (Recurso Crime Nº 71002071785, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Cristina Pereira Gonsales, Julgado em 11/05/2009)."

"PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. I- A quantidade de entorpecente apreendida com o acusado presume ameaça a bem jurídico que extrapola a individualidade estrita do agente, atingindo a coletividade. II- Inaplicabilidade do princípio da insignificância. III- Materialidade e autoria comprovadas. Conduta típica. Provas suficientes. Pena corretamente aplicada, condenação mantida. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Recurso Crime Nº 71002081354, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Laís Ethel Corrêa Pias, Julgado em 11/05/2009)."

Diz ainda a doutrina: "O delito de porte de drogas para consumo próprio adquiriu caráter de infração de infimo potencial ofensivo, tanto que as penas são brandas, comportando, inclusive, mera advertência. Por isso, o ideal é haver, pelo menos, a aplicação de sanção amena, por menor que seja a quantidade de tóxico. Evita-se, com isso, o crescimento da atividade do agente, podendo tornar-se traficante ou viciado". (Guilherme de Souza Nucci, na obra Leis Penais e Processuais Penais Comentadas).

Ressalte-se também que não há que se falar em "abolitio criminis", pois apesar do caráter educacional das sanções previstas no artigo 28 da Lei de Tóxicos, a conduta de porte de entorpecentes para uso próprio, ainda que vista de forma mais branda pelo Legislador, mantém caráter de infração penal por trazer sério risco à saúde pública.

Por fim, até decisão em contrário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do REsp nº 635.659/SP, presume-se a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Destarte, demonstradas a materialidade e a autoria do crime, a condenação do acusado é medida de rigor.

Como o réu é primário (fls. 19 e 70) e portava pequena quantidade de droga, a pena adequada à reprovação de sua conduta é a advertência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal para condenar o acusado LEONARDO GOMES FERREIRA, a cumprir a pena de advertência, por infração ao artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Com o transito em julgado, designe-se audiência de advertência.

Autorizo, outrossim, a incineração do entorpecente apreendido. Oficie-se à autoridade policial.

Requisite-se também conforme deliberado às fls. 130/131.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Pompeia, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA